

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079450-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: GUILHERME DINIZ GONCALVES

RECORRIDO: VICENTE ALMEIDA DINIZ

MEDIDA DE URGÊNCIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES PARA CRIANÇA DE UM ANO DE IDADE DIAGNOSTICADA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV), SEM CAPACIDADE DE SUCÇÃO E EM USO DE GASTROSTOMIA EXCLUSIVA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA UNIÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 46 dos autos nº 5060174-75.2024.4.02.5101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5079450-92.2024.4.02.5101

510014772066 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079450-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: GUILHERME DINIZ GONCALVES

RECORRIDO: VICENTE ALMEIDA DINIZ

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência tempestiva interposta pela União contra decisão que, no **evento 46 dos autos nº 5060174-75.2024.4.02.5101**, concedeu a tutela provisória, determinando que os réus forneçam à parte fórmula alimentar infantil à base de aminoácidos livres (NeocateLCP), conforme prescrição médica que instrui o processo.

No evento 3, DESPADEC1, esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A parte autora apresentou contrarrazões à pretensão recursal.

Sem manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 46 dos autos nº 5060174-75.2024.4.02.5101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

5079450-92.2024.4.02.5101

510014772065 .V2